

**LA FISCALITE PETROLIERE
DES ETATS MEMBRES
DE LA CEMAC**

COLLECTION FINANCES PUBLIQUES

dirigée par Thierry LAMBERT
Professeur à l'Université de Paris XIII

- LAMBERT Thierry (sous la direction de -), *Les chantiers fiscaux à engager*, 2002.
- BAYLAC Corinne, *Le formalisme du droit fiscal*, Préface de Jean LAMARQUE, 2002.
- LEFEUVRE André, *Le paiement de l'impôt*, Préface de Jean LAMARQUE, 2002.
- SUAREZ Macrino, *Le système financier espagnol (1986 – 2001) : de l'émergence à la maturité*, préface de Jacques LEONARD, avant-propos de Mariano ABAD, 2002.
- CHAUTARD Agnès, *La mutabilité de l'instance fiscale et le droit à un procès équitable*, préface de Guy GEST, 2003.
- LEROY Marc (sous la direction de -), *Fiscalité et évitement de l'impôt en France et en Russie*, préface de Dimitri Vladimirovitch ARONOV, 2003.
- DUMAS Georges, *L'économie française à la dérive (1958 – 1981)*, préface de Michel ROCARD, 2003.
- VAUBAN, *La dîme royale*, 1^{ère} édition 1707, texte commenté par Jean-Marc DANIEL, 2004.
- AYRAULT Ludovic, *Le contrôle juridictionnel de la procédure d'imposition*, Préface de Jean LAMARQUE et avant-propos d'Yves BRARD, 2004.
- THOMAS Jérôme Nirmal, *Le contrôle fiscal des opérations internationales*, préface de Guy GEST, 2004.
- HAYAT Mirko et LAMBERT Thierry (sous la direction de -), *La décentralisation fiscale : jusqu'où ?* 2004.
- DRIE Jean-Claude, *Procédures de contrôle fiscale. La voie de l'équilibre*, Préface de Thierry LAMBERT, 2005.
- GHARBI Najib, *Le contrôle fiscal des prix de transfert*, préface de Thierry LAMBERT, 2005.
- LAMBERT Thierry et TURPIN Dominique (sous la direction de -), *Les groupes d'intervention régionaux – GIR*, 2005.
- LEROY Marc (sous la direction de -), *Regards croisés sur le système fiscal : Allemagne, France, Italie, Russie*, préface de Youri STEPANOV, 2005.
- LAMBERT Thierry (sous la direction de -), *Les sanctions administratives fiscales : éléments de droit comparé*, 2006.
- SID AHMED Karim, *Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales : étude comparative*, préface de Cyril DAVID, 2006.
- GADHOUM Oualid, *La doctrine administrative fiscale en Tunisie*, préface de Néji BACCOUCHE, 2007.
- RAIMBAULT de FONTAINE Sophie (sous la direction de -) *Doctrines fiscales : à la découverte de grands classiques*, 2007.

Albert Léonard DIKOUME

**LA FISCALITÉ PETROLIERE
DES ETATS MEMBRES
DE LA CEMAC**

Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Centrafrique

Préface de
Bernard CASTAGNEDE

L'Harmattan

© L'Harmattan, 2008
5-7, rue de l'Ecole polytechnique, 75005 Paris

<http://www.librairieharmattan.com>
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-05359-5
EAN : 9782296053595

« Quel que soit ce que l'on veut dire, il n'existe qu'un mot pour l'exprimer, un adjectif pour le qualifier, un verbe pour l'animer ».

Guy de MAUPASSANT.

AVERTISSEMENT

Le présent ouvrage est une version refondue et actualisée, sans en modifier la teneur, de la thèse de doctorat en droit de l'Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, soutenue publiquement le 26 octobre 2006. Il doit particulièrement à monsieur le professeur Bernard CASTAGNEDE.

L'auteur trouve ici l'occasion de lui exprimer toute sa gratitude pour avoir bien voulu l'accompagner tout au long de sa recherche, du choix du sujet de thèse à la rédaction de la préface du présent ouvrage.

Limbé, le 17 juillet 2007

Préface

La fiscalité applicable aux activités de recherche et d'exploitation pétrolière est aussi importante que méconnue.

Son importance tient d'abord à sa fonction financière. Dans les Etats où sont exploitées des ressources hydrocarbures significatives, les prélèvements financiers obligatoires en rapport avec ces exploitations peuvent représenter une part substantielle, parfois prépondérante, des ressources publiques.

Elle tient également à son rôle économique. La consistance du régime fiscal proposé aux opérateurs miniers est un facteur important de la décision d'engager l'exploitation d'un gisement, de procéder à de nouvelles explorations ou recherches, et par là d'assurer la valorisation économique d'une ressource potentielle. La fiscalité applicable à l'opérateur exerce également des effets sur la nature des retombées économiques qu'un Etat peut escompter de la présence, sur son sol, de la ressource exploitée. Plus généralement, les conditions fiscales des exploitations pétrolières sont un élément de réponse aux questions que pose la conjugaison d'une demande mondiale croissante d'énergie et d'une raréfaction annoncée, sinon des réserves pétrolières, du moins de mises en exploitation nouvelles en rapport avec les besoins. Bien entendu, la fiscalité minière peut être également partie à la réflexion d'ensemble sur les moyens de la protection de l'environnement, à l'échelle de la planète.

Le rôle politique de la fiscalité minière ne peut être non plus ignoré. Hors la question du bon usage des ressources qu'une puissance publique peut retirer de l'exploitation pétrolière, se pose celle de la pertinence du régime fiscal à un moment donné défini. Un régime trop favorable aux opérateurs, surtout lorsqu'ils sont extérieurs, peut ultérieurement susciter des sentiments de frustration, générateurs d'instabilité et d'insécurité juridique.

La méconnaissance de la fiscalité minière, évidemment préjudiciable à la définition d'un régime suffisamment équilibré pour assurer la pérennité des recherches et de l'exploitation ainsi qu'une répartition acceptable du produit net de celle-ci entre toutes les parties, tient sans doute à une technicité qui, propre à l'ensemble de la matière fiscale, est plus marquée encore lorsque le prélèvement fiscal intervient dans le domaine minier ou pétrolier. A la fiscalité de droit commun, s'ajoutent souvent, alors, de nombreux prélèvements spécifiques, comportant des assiettes et des tarifs variables. Les sources juridiques de ces prélèvements ne se trouvent pas seulement dans les codes fiscaux, mais aussi, par exemple, dans un code minier, un code des investissements, ou encore dans un document contractuel tel qu'une convention d'établissement.

La fiscalité minière ou pétrolière a surtout cette particularité d'être singulière, non seulement en ce sens que le régime en principe applicable au secteur n'est pas exactement ou seulement, ainsi qu'il vient d'être dit, le régime fiscal commun, mais aussi parce qu'il faut souvent constater une individualisation, par opérateur, voire par gisement, du traitement fiscal applicable. Cette singularité tient à de multiples causes, généralement liées, d'une manière ou d'une autre, à la question de la rente. En matière de mine ou de pétrole, il existe chaque jour, dans le monde, un

cours uniforme auquel se vend et s'acquiert une quantité donnée du produit concerné. La mise sur le marché de cette quantité, cependant, ne s'effectue pas partout au même coût. Le coût de production varie selon la localisation et les caractéristiques du gisement, déterminant par là une variation de la rente minière ou pétrolière, c'est-à-dire, par exemple pour un prospect pétrolier particulier, de la différence entre le chiffre d'affaires hydrocarbures et le coût technique afférent au permis. La fiscalité doit être alors adaptée à la rente minière que peut dégager l'exploitation du gisement concerné, compte tenu des objectifs du pays d'accueil et de l'opérateur pétrolier. Celui-ci n'engagera l'exploitation que s'il peut en escompter, dans la durée, la récupération d'une part suffisante de la rente pétrolière. Le pays hôte sera pour sa part soucieux de la mise en exploitation du gisement, mais aussi d'une participation satisfaisante à son produit net. Une taxation trop lourde peut décourager l'opérateur. Une fiscalité trop favorable peut priver le pays d'accueil de ressources utiles, et générer une insatisfaction. La nécessité d'adapter le traitement fiscal applicable à chaque contexte d'exploitation, donnant la mesure de la rente minière, fait ainsi de la fiscalité minière ou pétrolière, en effet, une fiscalité « sur mesures ». Aux règles générales le cas échéant prévues par les lois ou règlements fiscaux ou miniers s'ajoutent alors, non sans altérations portées aux premières, les dispositions prévues par des actes particuliers, souvent de nature contractuelle.

Technique et singulière, la fiscalité minière est également variable, non seulement selon les lieux mais aussi selon les époques. Elle ne peut être indifférente au cadre juridique dans lequel se développe l'exploitation pétrolière. Jusqu'à la seconde moitié du vingtième siècle a ainsi prévalu, notamment pour l'exploitation par des compagnies occidentales des grands champs pétrolifères du Moyen Orient, le régime de la concession, assorti d'une fiscalité pour l'essentiel fondée sur l'application de *royalties*, ou redevances fixes au baril extrait. D'autres modes juridiques de production ont aujourd'hui cours, contrats à bénéfices partagés, *joint ventures* ou contrats de partage de production. Si les redevances n'ont pas partout disparu, elles sont généralement combinées avec une imposition directe du bénéfice dégagé par l'exploitation, le cas échéant assortie d'un prélèvement additionnel sur les profits exceptionnels.

La maîtrise de ces évolutions, comme de la fiscalité pétrolière actuelle en toute sa complexité, est sans doute inaccessible à qui n'a pas eu l'opportunité d'une familiarité pratique avec les nombreuses questions et difficultés que pose l'application de l'impôt à l'opérateur pétrolier.

Il se trouve qu'Albert Léonard DIKOUME a eu deux fois cette opportunité, d'abord en tant qu'agent d'un opérateur exposé, par son activité, à supporter la fiscalité pétrolière, ensuite en tant que personne ressource d'une administration publique précisément en charge d'appliquer l'impôt aux entreprises de production de mines hydrocarbures. Cette double expérience, sans doute relativement rare, est devenue une double chance lorsque son bénéficiaire s'est heureusement convaincu de l'intérêt d'en faire bénéficier d'autres que lui.

Disposant de la meilleure connaissance, tant de la science fiscale que de l'économie pétrolière, Albert Léonard DIKOUME nous livre de fait aujourd'hui, dans l'ouvrage intitulé « La fiscalité pétrolière des Etats membres de la CEMAC » pour lequel lui a été décerné, avec les félicitations du jury, le grade de docteur en

droit de l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, non seulement une très précieuse présentation de ce segment si particulier de la fiscalité, mais encore un ensemble de réflexions et de suggestions offrant de sérieuses perspectives de progrès en un domaine de grande sensibilité.

Sa présentation permet de prendre connaissance des principaux modes juridiques de l'exploitation pétrolière, et de leur évolution, comme des différents éléments de la fiscalité pétrolière susceptible d'être mise en œuvre. L'approche comparée de la pratique des Etats producteurs d'Afrique centrale, membres de la CEMAC, est un enrichissement précieux de la présentation des techniques à l'oeuvre, avec lesquelles le lecteur peut se familiariser. Si l'harmonisation des fiscalités concernées rencontrera sans doute les limites qu'impose la singularité, précédemment soulignée, de toute fiscalité minière, une commune amélioration des régimes appliqués peut certainement trouver inspiration dans le travail d'Albert Léonard DIKOUME.

Bien au-delà, d'ailleurs, du cercle des Etats membres de la CEMAC, la lecture de son ouvrage sera de grande utilité, tant pour les opérateurs, et leurs experts, envisageant le développement de nouvelles activités de recherche et d'exploitation pétrolière que pour les pouvoirs publics, et leurs représentants, des pays et collectivités ayant la chance de disposer dans leur sol ou sous-sol, terrestre ou maritime, de ressources naturelles susceptibles de favoriser un développement économique et social durable et harmonieux, pour peu, notamment, que soit judicieusement fixé le régime d'imposition permettant d'assurer le juste partage du produit de leur exploitation.

Bernard CASTAGNEDE

Professeur à l'Université Paris-1

Panthéon-Sorbonne

SOMMAIRE

(Une table des matières détaillée figure à la fin de l'ouvrage)

INTRODUCTION GENERALE	15
PREMIERE PARTIE	
LES PARTICULARISMES DE LA FISCALITE PETROLIERE	53
TITRE I	
LES TENDANCES COMMUNES A LA DEFINITION D'UNE FISCALITE PETROLIERE SPECIFIQUE	55
CHAPITRE 1 : LES CARACTERISTIQUES DU REGIME D'IMPO- SITION EN COURS A L'AUBE DU SECOND CHOC PETROLIER	57
CHAPITRE 2 : LES AMENAGEMENTS AU REGIME DE REFERENCE	99
TITRE II	
UNE FISCALITE CARACTERISEE PAR LA MULTIPLICITE D' ELEMENTS D'IMPOSITION	157
CHAPITRE 1 : LES PRELEVEMENTS SPECIFIQUES	159
CHAPITRE 2 : LES IMPOSITIONS ISSUES DU DROIT COMMUN	179
DEUXIEME PARTIE	
ESSAI DE RATIONALISATION ET DE RAPPROCHEMENT DES REGLES FISCALES	231
TITRE I	
LE BILAN DES REGLES FISCALES REGISSANT LES OPERATIONS PETROLIERES	233
CHAPITRE 1 : L'APPRECIATION DES REFORMES ENTREPRISES	235
CHAPITRE 2 : LES LIMITES ET INSUFFISANCES DE LA REGLE- MENTATION FISCALE DES OPERATIONS PETROLIERES	245
TITRE II	
EVALUATION ET PERSPECTIVES DE LA FISCALITE PETRO- LIERE DANS LE CADRE DE LA CEMAC	297

CHAPITRE 1 : ANALYSE DE L'IMPACT DES REFORMES ENTREPRISES PAR CHAQUE ETAT	299
CHAPITRE 2 : ESSAI D'HARMONISATION DES REGLES FISCALES PETROLIERES ENTRE LES SIX ETATS DE LA CEMAC	333
CONCLUSION GENERALE	379
BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE	383
INDEX ALPHABETIQUE	393
LISTE DES TABLEAUX	399
TABLE DES MATIERES	401

TABLE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

AEF	Afrique Equatoriale Française
API	American Petroleum Institute
Bbls/bl	Barils
CAC	Centimes Additionnels Communaux
CAF	Coût, Assurance, Fret
CCSRP	Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers
CD	Code des Douanes
CE	Conseil d'Etat
CEA	Commission Economique de l'Afrique
CEEAC	Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
Cf	Se référer à, voir
CGI	Code Général des Impôts
CIF	Cost, Insurance, Freight (Coût, Assurance, Fret)
CP-CAI	Corporation Pétro Canada pour l'Assistance Internationale
CPM	Cellule Pétrolière et Minière
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
CONOCO	Continental Oil Company
COTCO	Cameroon Oil Transportation Company
DA	Droit d'Accise
DD	Direction des Douanes/Droits de Douanes
DI	Direction des Impôts
DGI	Direction Générale des Impôts
DSF	Déclaration Statistique et Fiscale
ENSET	Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique
ERAP	Entreprise de Recherches et d'Activités Pétrolières
Estim	Estimation
FTC	Federal Trade Commission
FOB	Free On Bord, par opposition à CIF
HYDROCONGO	Société nationale de recherche et d'exploitation pétrolière du Congo
ICAI	Impôt sur le Chiffre d'Affaires Intérieur
IPC	Iraq Petroleum Company
IRCM	Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers
IRVM	Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières
I S	Impôt sur les Sociétés
L/F	Loi de Finances
LIBOR	London Inter Bank Offered Rate
M €	Millions d'Euros
MI	Marché Intérieur
MINEFI	Ministère de l'Economie et des Finances

MINMEE	Ministère des Mines de l'Eau et de l'Energie
OCAM	Organisation Commune Africaine Malgache et Mauricienne
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
ONU	Organisation des Nations unies
OPAEP	Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole
OPEP	Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
PAD	Project Appraisal Document
PETROCA	Centrafricaine des Pétroles
PETROGAB	Société nationale pétrolière gabonaise
PID	Provision pour Investissements Diversifiés
PNGF	Pointe Noire Grands Fonds
Provis	Provisoire
RES	Remise en Etat des Sites
RMG	Rente Minière Garantie
s	suivant
ss	suivants
SCDP	Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers
SNEA	Société Nationale Elf Aquitaine
SNH	Société Nationale des Hydrocarbures
SNPC	Société Nationale des Pétroles du Congo
SPAEF	Société des Pétroles de l'Afrique Equatoriale Française
TCA	Taxe sur le Chiffre d'Affaires
T M	Tonne Métrique
TOTCO	Tchad Oil Transportation Company
TPRCM	Taxe Proportionnelle sur Revenus de Capitaux Mobiliers
TSR	Taxe Spéciale sur les Revenus
TTC	Toutes Taxes Comprises
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UDEAC	Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
USD/US\$	Dollar des Etats-Unis d'Amérique
V.	Voir

INTRODUCTION GENERALE

1.- Il y a plus de cinquante siècles que le pétrole est connu dans le monde. Les peuples bibliques et les chinois l'utilisaient il y a cinq à six mille ans, aussi bien pour l'éclairage et la cuisson des aliments que pour la chauffe des fours à briques. Des récits anciens, ceux d'Hérodote en particulier, situent bien les feux et suintement qui correspondent aux gisements du Proche-Orient (Iran et Irak) que les pionniers entreprenants ont redécouverts depuis le début du 20^e siècle. Le pétrole apparaît ainsi comme une source d'énergie ; mais il n'est pas facile de l'enfermer dans une définition. Les savants se sont plus penchés sur le problème de son origine. Deux théories prévalaient : celle de l'origine minérale, défendue autrefois par MOISSAN et SABATIER et celle de l'origine organique défendue par ENGLER et HOFER.

2.- C'est cette dernière théorie qui est considérée aujourd'hui comme la plus vraisemblable. ENGLER et HOFER ont obtenu en effet en laboratoire des hydrocarbures à partir de poissons et de végétaux¹. Il faudra attendre 1859, date du premier sondage entrepris par DRAKE aux Etats-Unis, pour que les quantités obtenues puissent faire l'objet d'une véritable industrie et, dès l'année suivante (1860), la production mondiale atteignait 70 000 tonnes. Cette découverte va entraîner le déclin des autres sources d'énergie jusque-là connues, tel que l'illustre le tableau n° 1 ci-après² :

Tableau n° 1 : Evolution des sources d'énergie de 1925 à 1947

SOURCES	1925	1947
Pétrole et gaz naturel...	0.1 %	40 %
Charbon.....	-	35 %
Cellulose.....	-	14 %
Graisse et hydrate de C.	-	11 %

Source : LIMIDO (G. E.), *Pétrole, Matière première de l'industrie chimique*, 1^{ère} partie.

3.- De nos jours, le pétrole est devenu la principale source d'énergie et l'unique dans certains secteurs. En 1978, la production mondiale a atteint 3 094 millions de tonnes³. Elle est passée à 3 532 millions de tonnes en 2002⁴, puis 3 666 millions de

¹ NORMAND (X), *Leçons sommaires sur l'industrie du raffinage du pétrole* 5^e édition, Paris, Société des Editions TECHNIP, 1978, tome I, p. 4.

² LIMIDO (G. E.), *Pétrole, Matière première de l'industrie chimique*, 1^{ère} partie, Paris, Société des Editions TECHNIP, juin 1958, p. 10.

³ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 96, Eléments Statistiques*, P. E12.

⁴ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2002, Eléments Statistiques*, P. E12, mis à jour en 2005.

tonnes en 2003⁵ et 3 850 millions de tonnes en 2005⁶. Le pétrole génère d'importantes ressources financières qui ne peuvent laisser les Etats indifférents. Ceux-ci y interviennent notamment à travers une réglementation fiscale particulière de l'industrie qui en découle⁷, à travers ses principales phases (section 1). Il en découle la place prépondérante qu'occupe le pétrole dans les économies et les finances des Etats membres de la CEMAC (section 2).

Section 1 : L'activité pétrolière et les cotations de pétrole brut

§1 : Les grandes phases de l'industrie pétrolière

4.- L'activité pétrolière a donné naissance à une industrie stratégique de pointe. Cette industrie comporte cinq grandes phases : l'exploration (A), la production et le transport (B), le raffinage (C) et la distribution (D).

A - L'EXPLORATION

5.- L'exploration regroupe les opérations de prospection et de recherche. On entend par prospection, l'opération qui consiste à faire des investigations superficielles avec l'utilisation éventuelle des méthodes géophysiques en vue de la découverte d'indices de substances minérales concessibles. Quant à la recherche, elle correspond à tout ensemble de travaux superficiels ou profonds exécutés en vue d'établir la continuité d'indices découverts par la prospection, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle et d'en conclure à l'existence de gisements exploitables de substances minérales⁸. En clair, l'exploration est constituée de l'ensemble des études géologiques, géophysiques ou géochimiques et forages de puits d'exploration, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres⁹. Toute opération d'exploration ne se solde pas par une découverte ; six forages d'exploration sur sept se révèlent infructueux¹⁰. De même, toute découverte ne donne pas lieu à un gisement économiquement viable, dépenses de développement et de production comptabilisées.

6.- L'exploration à l'avantage de mettre en exergue les réserves mondiales, que nous présentons au tableau n° 2 ci-après¹¹. L'analyse de ce tableau révèle que les résultats les plus importants de la recherche et de l'exploration pétrolière ont été obtenus au Proche Orient. Celui-ci détient plus de 57 % des réserves mondiales

⁵ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2003, Eléments Statistiques*, P. E12, mis à jour en 2005.

⁶ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2005, Eléments Statistiques*, P. E15.

⁷ V. infra, n° 146 ss.

⁸ Ordonnance du 25 avril 1970, portant Code Minier au Tchad, art. 5 et 6 ; loi n° 64-LF-3 du 06 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun, art. 5, J.O.R.F.C. 1964, p. 64 suppl.

⁹ Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier au Cameroun, art. 2.

¹⁰ DANDOUE (W. E.), *Les pratiques d'analyse du risque des compagnies pétrolières et les décisions d'exploration - production*, Thèse Paris II, 1993, p. 5.

¹¹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 96, Pétrole 2002, pétrole 2003, pétrole 2004 p. E12 et Pétrole 2005, Eléments statistiques*, p. E15.

depuis 2004. L'Afrique n'en détient que 06,38 % en 2003, 06,88 % en 2004, 07,34 % en 2005 et 07,94 % en 2006¹². La forte augmentation des réserves en Amérique du Nord est due aux découvertes au Canada en 2003.

B - LA PRODUCTION ET LE TRANSPORT

7.- La production de pétrole brut quant à elle consiste en l'appréciation, le développement des forages d'exploration et la production effective. L'évolution de la production mondiale est quasi-proportionnelle à celle des réserves. Elle se résume dans le tableau n° 3 ci-après, en milliers de tonnes¹³. Il ressort de ce tableau que l'OPEP détient en moyenne 41 % de la production mondiale. Le Proche-Orient en détient en moyenne 31 %. L'Afrique quant à elle représente un peu plus de 10 % de cette production mondiale jusqu'en 2003¹⁴ ; ce pourcentage est passé à 11,6 % en 2004, puis à 12,1 % en 2005 et 12,3 % en 2006. L'éclatement de l'Europe en Europe Occidentale et Europe Orientale a cessé en 2003.

S'agissant du transport, il consiste à déplacer le pétrole brut des points de production vers les points de commercialisation ou de transformation. Pour ce faire, on utilise soit les *tankers* ou navires-citernes, soit les pipe-lines.

¹² Ces pourcentages sont calculés par nous-mêmes à partir d'un rapport entre le chiffre de la région donnée et le total mondial, tel qu'ils apparaissent au tableau n° 2.

¹³ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), Pétrole 96, Pétrole 2002 et Pétrole 2003, précités, p. E14.

¹⁴ Les pourcentages sont calculés par nous-mêmes à partir d'un rapport entre le chiffre de la région donnée et le total mondial.

Tableau n° 2 : Les réserves mondiales de pétrole brut (en millions de tonnes)

REGIONS	ANNEES											
	1978	1994	1996	1997	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AMERIQUE DU NORD	4 843	3 935	3 732	3 717	3 749	3 543	3 611	3 670	27 621	27 499	27 379	27 307
	5 484	17 053	17 557	17 454	18 734	16 089	16 754	16 768	15 167	15 624	15 716	15 859
AFRIQUE	7 821	8 453	9 980	9 216	10 292	10 217	10 217	10 461	10 563	11 875	13 750	13 995
EUROPE (ENSEMBLE)												
EUROPE OCCIDENTALE	3 153	2 271	2 125	2 505	2 554	2 539	2 344	2 338	2 469	2 485	2 196	-
EUROPE ORIENTALE	10 641	8 072	8 075	8 062	8 056	8 052	8 052	7 988	10 827	10 827	10 825	-
PROCHE ORIENT	49 904	90 432	89 980	92 272	91 903	92 174	93 249	93 532	93 539	99 160	99 501	101 420
EXTREME ORIENT/OCEANIE	5 423	6 091	5 996	5 771	5 868	6 001	5 997	5 973	5 281	5 219	4 951	4 903
TOTAL MONDIAL	87 269	136 307	137 445	138 997	141 156	138 615	140 225	140 730	165 467	172 689	174 318	176 337
Dont O P E P	59 787	105 340	105 987	107 582	109 206	109 479	111 105	111 710	111 733	118 625	120 762	123 009

Source : Annuaire du Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), 1988, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

Tableau n° 3 : La production mondiale de pétrole brut (en milliers de tonnes)

REGIONS	ANNEES									
	1978	1994	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AMERIQUE DU NORD	564 373	475 076	475 801	459 145	462 822	451 174	449 729	447 392	426 657	434 003
AMERIQUE LATINE	253 565	430 815	529 954	525 827	521 378	516 481	511 021	532 852	539 160	534 240
AFRIQUE	299 930	333 103	363 904	374 198	375 894	378 339	397 886	441 305	467 697	474 098
EUROPE	682 262	649 951	672 187	713 186	731 408	786 650	799 645	821 478	820 291	818 376
* OCCIDENTALE	86 951	276 251	312 287	320 086	312 209	311 848	309 387			
* ORIENTALE	595 311	373 700	359 900	393 100	419 199	454 802	490 258			
PROCHE ORIENT	1 062 054	960 440	1 103 614	1 135 599	1 109 149	1 045 674	1 129 805	1 196 879	1 220 189	1 228 970
EXTREME ORIENT/OCEANIE	241 904	342 682	370 367	382 127	377 372	377 696	373 143	376 249	378 938	379 232
TOTAL MONDIAL	3 094 108	3 192 069	3 515 827	3 590 082	3 578 023	3 536 014	3 661 229	3 816 155	3 852 932	3 868 919
Dont O P E P	180 707	1 327 400	1 499 500	1 519 000	1 475 600	1 393 400	1 481 300	1 594 100	1 629 900	1 632 600

Source : Annuaires du Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), 1988, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

C - LE RAFFINAGE

8.- En ce qui concerne le raffinage, c'est la transformation du pétrole brut en produits pétroliers, par le procédé de la distillation. Le processus de raffinage permet de séparer les hydrocarbures composant un brut donné, de décomposer le brut afin d'obtenir un ensemble de produits pétroliers, produits liés puisque l'on ne peut obtenir un des produits, par mise en œuvre du processus de raffinage, sans obtenir aussi les autres (cf. tableau n° 4 ci-après). Mais suivant les techniques utilisées, les qualités du brut retenues comme matière première, il est possible de faire varier les quantités relatives de chacun des produits obtenus, de façon à ajuster la structure de l'ensemble des produits raffinés à la structure de la demande. Le raffinage est placé sous la surveillance des services des douanes depuis la loi du 16 mars 1928¹⁵. Le Code des Douanes de l'UDEAC a repris cette protection sous son régime de l'usine exercée¹⁶.

Tableau n° 4 : Rendements théoriques de la distillation du brut

PRODUITS	RENDEMENT DU BRUT EN % POIDS			
	KOLE (Cameroun)	ALBA (Guinée Equator)	POINTE DE COUPE	UNITE DE MESURE
ESSENCE totale	13,62	37,77	140	TM/BbIs
KEROSENE	17,69	28,27	240	TM/BbIs
GASOLE total	26,16	25,87	375	TM/BbIs
DISTILLAT	8,97	1,70	440	TM/BbIs
RESIDU (Fuel)	32,70	3,68	440+	TM/BbIs
TOTAL	100,00	100,00		
Densité API	31,70	49,21		

Source : Moyenne des statistiques de production de la Société Nationale de Raffinage de pétrole brut (SO.NA.RA.), Cameroun, 2004.

D - LA DISTRIBUTION

9.- La distribution enfin, est la mise à la consommation des produits pétroliers¹⁷. L'activité de distribution intègre le stockage, le transport, les importations, les exportations et le contrôle des produits pétroliers¹⁸. Cette dernière activité constitue

¹⁵ Loi française du 16 mars 1928, portant révision du régime douanier des produits pétroliers.

¹⁶ Code des Douanes de l'UDEAC, art. 197 & 198. Le Code des Douanes de la CEMAC quant à lui ne parle pas spécifiquement de ce régime, mais parle plutôt du régime des industries de transformation. V. infra, n° 548.

¹⁷ DIKOUME (A. L.), *Les spécificités du régime fiscal applicable aux produits pétroliers au Cameroun*, mémoire DESS, Université de Douala, 2001, pp. 17 et 31.

¹⁸ DIKOUME (A. L.), *Les spécificités du régime fiscal applicable aux produits pétroliers au Cameroun*, précité, p. 2.

ce qu'il est convenu d'appeler le secteur pétrolier aval¹⁹. On y associe couramment le raffinage qui, à notre avis, reste un secteur particulier.

10.- En tant que source d'énergie principale dans le monde, le pétrole brut a connu des cotations tantôt stables, tantôt instables. En effet, les prix des pétroles bruts qui n'avaient pratiquement pas varié depuis 1961 ont commencé vers la fin de l'année 1970 un mouvement ascensionnel qui a été s'amplifiant et a pris notamment au cours du dernier trimestre de 1973 des allures vertigineuses. Nous résumons ci-après les principales étapes de l'évolution des cotations.

§2 : Les principales étapes de l'évolution des cotations

11.- Entre 1970 et 1973 : Les accords de Téhéran et de Genève aboutissent à une augmentation des prix affichés²⁰ et une généralisation à 55 %²¹ du taux de l'impôt sur les bénéfices²².

D'octobre 1973 à janvier 1974 : C'est le premier choc pétrolier. Suite à la guerre du Kippour le 06 octobre, les pays producteurs fixent le 16 octobre de nouveaux prix en hausse de 70 à 100 % selon les origines et les qualités. Le 23 décembre, une nouvelle hausse encore plus brutale (plus qu'un doublement) est décidée à Téhéran pour application le 1^{er} janvier 1974.

12.- Après cinq ans de quasi-stabilité des prix, une nouvelle hausse brutale intervient au second semestre 1979, conséquence des perturbations provoquées sur le marché mondial par la révolution iranienne. Le mouvement se poursuit en 1980 et 1981 : c'est le second choc pétrolier.

De fin 1982 à début 1983, c'est la décrue. A la suite du second choc pétrolier, la récession économique, les économies d'énergie, et le développement des énergies de substitution provoquent une forte réduction de la demande pétrolière mondiale entre fin 1982 et début 1983. Les prix baissent sensiblement sur le marché spot. Cette baisse se concrétise sur les prix officiels en mars²³.

13.- La chute est complète entre fin 1985 et 1986. En effet, lors de la réunion de l'OPEP²⁴ du 07 au 9 décembre 1985 à Genève, l'Arabie Saoudite manifeste sa volonté de retrouver une part du marché mondial plus conforme à son potentiel. C'est en effet grâce à une réduction importante de sa production que l'équilibre de l'offre et de la demande mondiale avait pu être maintenu jusque-là sans chute des prix. Cette décision de l'Arabie Saoudite de cesser de jouer les producteurs d'appoint entraîne rapidement une baisse très importante des cours qui atteindront

¹⁹ DIKOUME (A. L.), *Les spécificités du régime fiscal applicables aux produits pétroliers au Cameroun*, précité, p. 2.

²⁰ V. infra, n° 435 ss.

²¹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2002, Eléments Statistiques*, précité, page D2 ss.

²² V. infra, n° 494 ss.

²³ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 88, Eléments Statistiques*, précité, page D2.

²⁴ V. infra, n° 829 ss.

leur point le plus bas de 7 – 8 dollars par baril²⁵ à la fin du mois de Juillet. L'équilibre des contrats pétroliers connaît une réelle menace²⁶.

14.- Entre mi-1986 et mi-1988, il y a une remontée suivie d'une quasi-stabilisation. En effet, les pays de l'OPEP réunis à Genève du 28 Juillet au 5 Août, ont décidé de réduire leur production en revenant au système des quotas. Les prix du brut sont immédiatement remonté et se sont stabilisés aux environs de 15 dollars le baril vers la fin de l'année 1986²⁷. Depuis lors, ces prix ont fluctué en dents de scie au gré des événements. C'est ainsi qu'entre mi-1988 et mi - 1990, la cessation des hostilités entre l'Iran et l'Irak a entraîné un accroissement des quantités de brut mises sur le marché. Ceci, joint aux difficultés de l'OPEP à mettre au point une stratégie de défense des revenus de ses membres, a fait baisser les prix.

15.- La guerre du golfe entre août 1990 et janvier 1991 avec l'invasion du Koweït par l'Irak et l'embargo qui a suivi prive le marché mondial de 4,5 millions de barils par jour. Ceci a provoqué une envolée des prix, jusqu'à plus de 41 dollars par baril pour le *Brent*²⁸, entre fin septembre et début octobre 1990. Pendant les hostilités qui ont duré jusqu'au 28 février 1991 et la période qui a suivi, on note une stabilisation sur fonds de crises. A partir de juillet 1992, le niveau des prix s'est fortement dégradé. Ce retournement est dû à la récession économique. Grâce à la reprise économique américaine, on notera toutefois une remontée entre 1994 et 1996, le *Brent* fluctuant entre 15,5 dollars et 17,5 dollars²⁹.

16.- Mais dès le début de 1997, la reconstitution des stocks aux Etats-Unis, la soudaine douceur du temps ainsi qu'une production OPEP dépassant largement les quotas ont entraîné les prix à la baisse. Le *Brent* passe en dessous de 17 dollars par baril début avril. Après quelques soubresauts, le *Brent* rechute à nouveau vers la fin de l'année 1997, jusqu'à 11,30 dollars le baril³⁰. Face à cette situation, certains pays producteurs (Arabie Saoudite, Venezuela, Mexique), suivis par l'ensemble des pays de l'OPEP (sauf l'Irak) réunis en session extraordinaire le 31 mars 1998, ont décidé de réduire temporairement leur production pour soutenir les prix du brut qui ont atteint fin mai 14,70 dollars par baril pour le *Brent*³¹.

17.- La situation s'est complètement retournée avec la signature, le 15 mars 1999 à Vassenaar (Pays-Bas), entre l'OPEP et d'autres pays producteurs dont le Mexique, la Norvège, et la Russie, d'un nouvel accord de réduction de la production de plus de deux millions de barils par jour à compter du 1^{er} avril 1999. Ce fut le point de

²⁵ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 88, Eléments Statistiques*, précité, page D2.

²⁶ V. infra, n° 195 ss.

²⁷ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 96, Eléments Statistiques*, précité, page D2.

²⁸ A l'origine, il s'agit du nom d'un gisement de pétrole situé en mer du nord. Par extension, le *Brent* est devenu le pétrole de référence en Europe – Méditerranée – Afrique. Il fait l'objet de transactions sur le marché à terme de Londres et donne la tendance du jour (v. DIKOUME (A. L.), *Les spécificités du régime fiscal applicable aux produits pétroliers au Cameroun*, précité, p. 11.)

²⁹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 99, Eléments Statistiques*, précité, p. D3.

³⁰ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 99, Eléments Statistiques*, précité, p. D3.

³¹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2002, Eléments Statistiques*, précité, p. D3.

départ d'une hausse des prix considérable et presque ininterrompue pendant plus d'un an. Elle s'est traduite par un triplement du prix du brut, le *Brent dated* dépassant 30 dollars le baril début mars 2000³². Les prix se sont ensuite maintenus à un niveau élevé (30 à 34 dollars par barils pour le *Brent* daté) jusqu'en novembre 2000³³, notamment à cause des tensions politiques au Proche-Orient, de l'arrêt momentané des exportations irakiennes, des prises de positions spéculatives,... La disparition de ces aléas, liés à une certaine reconstitution des stocks, a fait chuter le prix du brut en décembre 2000 et au début de l'année 2001.

18.- A partir de 2002, un compromis entre pays OPEP et non-OPEP a permis de réduire la production et de relever les prix. Ces prix sont restés à des niveaux élevés tout au long de l'année 2003. Ils avaient commencé à monter à la fin de l'année 2002, en raison de la grève qui, dès le début du mois de décembre, avait progressivement paralysé l'industrie pétrolière du Venezuela et les exportations de pétrole de ce pays³⁴. Cette montée était également due à l'imminence d'une intervention américaine en Irak. Après cette intervention, le *Brent* a coté entre 27 et 30 \$/b de juin à décembre³⁵. Au dernier trimestre de 2003 et au début de 2004, l'actualité a été riche en événements de nature à maintenir les prix à un haut niveau : climat politique lourd au Moyen Orient, crainte d'un développement international du terrorisme, importante demande pétrolière notamment en Chine et aux Indes, bas niveau persistant des réserves aux Etats-Unis, présence des fonds spéculatifs³⁶... C'est ainsi qu'en octobre 2004, le *Brent* atteignait le pic de 52 \$/b, avant de redescendre à 38,5 \$/b en décembre de la même année³⁷.

19.- Cette courte période de baisse est due notamment à une remontée momentanée des réserves aux Etats-Unis et à un tassement de la demande. Mais dès le mois de janvier 2005, les prix sont repartis à la hausse, pour les mêmes raisons déjà évoquées. En mi-mars 2005, le *Brent* dépassait les 54 \$/b³⁸. Dans un marché déjà vulnérable, le cyclone Katrina qui, le 30 août, a dévasté le golfe du Mexique, a restreint encore une offre loin d'être excédentaire et fait monter les prix du brut ; début septembre 2005, le *Brent* dépassait les 66 \$/b³⁹. Des déstockages massifs de brut et de produits raffinés réalisés par les pays membres de l'Agence Internationale de l'Energie ont fait redescendre les prix aux alentours de 53 \$/b en fin novembre 2005⁴⁰.

20.- Des tensions au Moyen-Orient et au Venezuela, la politique nucléaire suivie par l'Iran ainsi qu'une demande qui reste forte ont, de nouveau, entraîné les prix à la hausse ; durant tout le mois de juillet 2006, le *Brent* s'est stabilisé au dessus de

³² Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2002, Eléments Statistiques*, précité, p D4.

³³ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2002*, précité, p. D4.

³⁴ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2003, Eléments statistiques*, p. 1.

³⁵ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2003*, précité, p. D4.

³⁶ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2003*, précité, p. 1.

³⁷ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2004, Eléments statistiques*, p. D 4.

³⁸ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2004*, précité, p. D 4.

³⁹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2005, Eléments statistiques*, p. D 4.

⁴⁰ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2005*, précité, p. D 4.

71 \$/b, réalisant une moyenne mensuelle de 73,66 \$/b⁴¹. Cette tendance haussière s'est poursuivie durant la première quinzaine d'août 2006, avec un pic de 78,69 \$/b le 08 août 2006 ; la moyenne pour ce mois a été de 73,11 \$/b⁴². La période de septembre à décembre 2006 est caractérisée par de légères baisses des cours du *Brent*, ce qui ramène sa moyenne annuelle à 65,28 \$/b⁴³. Cette tendance baissière s'est poursuivie jusqu'en janvier 2007, avec une moyenne mensuelle du *Brent* de 53,68 \$/b⁴⁴. Les cours du *Brent* sont remontés en février et mars 2007, se situant à une moyenne respective de 57,56 \$/b et 62,15 \$/b⁴⁵.

§3 : Champ de l'étude

21.- Il s'agit ici de délimiter notre recherche au niveau du temps (A), des activités (B) et du support géographique (C).

A - LES LIMITES TEMPORELLES

22.- En marge de la conjoncture internationale, les variations de prix ont généralement été tantôt la cause, tantôt l'aboutissement du réaménagement du dispositif légal et réglementaire de l'activité pétrolière. C'est ce dispositif, notamment sous son caractère fiscal, que nous nous proposons d'étudier pour la période allant du deuxième choc pétrolier jusqu'en 2006.

B - LE CHAMP D'ACTIVITES

23.- Les activités de raffinage et de distribution ne seront pas concernées par notre étude. Celle-ci portera uniquement sur le secteur amont, celui de l'exploration et de la production de pétrole brut. Par ailleurs, chaque fois que cela sera nécessaire, nous marquerons un arrêt sur l'activité transport de pétrole brut et uniquement le transport par pipe-line⁴⁶.

C - LE SUPPORT GEOGRAPHIQUE

24.- Cette étude se limitera à un groupe de pays africains, membres de la CEMAC, à savoir :

- le Cameroun,
- le Congo,
- le Gabon,

⁴¹ V. les cotations platt's du mois de juillet 2006.

⁴² V. les cotations platt's du mois d'août 2006.

⁴³ V. les cotations platt's du mois de décembre 2006.

⁴⁴ V. les cotations platt's du mois de janvier 2007.

⁴⁵ V. les cotations platt's du mois de mars 2007.

⁴⁶ Le pipeline est une canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport – à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement – du pétrole qu'ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l'exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole.

- la Guinée-Equatoriale,
- la République Centrafricaine (RCA),
- le Tchad.

Cinq de ces six pays sont producteurs de pétrole brut : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad depuis Juillet 2003.

25.- Le Cameroun n'est qu'un modeste producteur de pétrole brut, mais possède des potentialités importantes. La production a démarré en fin 1977⁴⁷, et a atteint 4,3 millions de tonnes en 1981. En 1985, elle était de 9,181 millions de tonnes⁴⁸, avant de chuter à 3,5 millions de tonnes en 2003⁴⁹. La spécificité du Cameroun en matière de politique pétrolière est l'extrême prudence du gouvernement qui entend ne pas démobiliser une population essentiellement rurale. La politique officielle en la matière est, sinon de n'en pas parler, du moins d'en parler très peu. Le gouvernement n'entend pas pour autant se désintéresser d'un secteur d'activité encore marginal aujourd'hui, mais qui peut devenir essentiel demain. Les compagnies pétrolières étaient encore soumises au régime avantageux de la concession. Néanmoins, l'Etat a mis en place depuis le 12 mars 1980, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial⁵⁰, chargé de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures au Cameroun et de gérer les intérêts de l'Etat dans ce domaine.

26.- Le Congo se place au septième rang des producteurs africains en 2002, avec 260 mille barils par jour⁵¹. Toutefois, le pétrole congolais n'a pas tenu toutes ses promesses. La production a subi quelques discontinuités depuis le démarrage de l'exploitation en 1960. Selon le gouvernement, le Congo doit profiter au maximum de sa production pétrolière pour soutenir son développement économique et social. « Le pétrole ne doit donc pas tourner la tête aux congolais »⁵². Pour mieux participer à la prospection et à la production pétrolière, l'Etat a créé, en 1973, la Société nationale de recherches et d'exploitation pétrolière (HYDRO – CONGO). C'est une structure spécifique dont le capital est détenu en totalité par les pouvoirs publics congolais. Elle avait pour vocation initiale « la recherche, le raffinage, l'exploitation et le monopole de la distribution des produits pétroliers ».

27.- Le Gabon était classé, jusqu'en 2002 sixième producteur africain de pétrole et premier dans la CEMAC⁵³, avec 290 000 barils par jour⁵⁴. Il est dépassé par le Congo depuis 2003, puis par la Guinée Equatoriale depuis 2004. La primauté du pétrole dans la vie économique du Gabon est telle que les espérances, déçues dans les effets d'entraînement du développement économique, ont conduit le Gabon au

⁴⁷ *Le pétrole et le gaz en Afrique*, 1^è éd. 1983, édiafric la documentation africaine, p. 171.

⁴⁸ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 88*, précité, p. E16.

⁴⁹ Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP), *Pétrole 2003*, précité, p. E14.

⁵⁰ DIKOUME (A. L.), *Droit des Sociétés Commerciales au Cameroun*, Yaoundé, éd. SOPECAM 1997, n° 547, p. 297.

⁵¹ *Ecofinance* n° 37, novembre 2003, « Tchad : A qui appartient le pétrole ? », p. 48.

⁵² *Le pétrole et le gaz en Afrique*, précité, p. 197.

⁵³ V. infra, n° 31.

⁵⁴ *Ecofinance* n° 37, novembre 2003, « Tchad : A qui appartient le pétrole ? », p. 48.

bord de la faillite⁵⁵. Après un amenuisement des réserves et une quasi-stagnation de la production jusqu'en 1983, le Gabon a retrouvé son niveau d'antan. Il convient de préciser que la prospection pétrolière au Gabon a débuté en 1928 et que les premières découvertes remontent à 1957.

28.- En Guinée Equatoriale, l'exploration pétrolière a démarré en janvier 1982, avec la société espagnole Hispanica de Petroleos SA (HISPANOIL). Mais l'exploitation pétrolière n'a commencé qu'en 1992. Depuis 1995, la production de la Guinée Equatoriale a augmenté considérablement avec la découverte du grand champ pétrolier Zafiro⁵⁶. En 2003, la Guinée se hisse au neuvième rang des producteurs africains de pétrole brut, et au troisième rang dans la CEMAC. Elle est y occupe la première place depuis 2004⁵⁷.

29.- En 1970, les magnétomètres de l'OGO (équipe américaine) ont découvert fortuitement l'anomalie magnétique centrafricaine, connue sous le nom d'« anomalie de Bangui ». Une équipe de géophysiciens soviétiques qui avait placé des cosmos à magnétomètre dans la même région apporta des preuves à l'appui de la thèse américaine sans toutefois la confirmer⁵⁸. La prospection pétrolière a commencé en février 1973⁵⁹, avec l'attribution de permis de recherche⁶⁰ dans le Nord-Est du pays. Le programme d'investissement initial a été augmenté courant 1978 pour une nouvelle période de cinq ans. Jusqu'en fin 2006, ces recherches n'avaient pas encore abouti à une quelconque découverte.

30.- Au Tchad, les premiers travaux de recherches de brut ont été effectués dans le nord du pays de 1952 à 1955 par le Bureau de Recherches Pétrolières (BRP), ancêtre d'Elf Aquitaine, puis par Shell en 1955, Exxon et Mobil en 1959⁶¹. Jusqu'en 1965, elles s'avèrent infructueuses. En 1969, la Continental Oil Company (CONOCO) obtint un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures dans la région du Lac Tchad et la dépression du Chari⁶²; les prospections y sont concluantes⁶³ et le 23 juillet 1970, la République du Tchad et Elf Aquitaine signent une convention de concession⁶⁴. Toutefois, ce n'est qu'en 1973 que les premiers puits sont creusés à Doba⁶⁵. En 1979 la guerre éclate. Toutes les activités de prospection pétrolière-

⁵⁵ *Le pétrole et le gaz en Afrique*, précité, p. 97.

⁵⁶ Agence France Presse (AFP), dépêche du 7 octobre 2001 à 14h14, intitulée *Guinée Equatoriale, Congo et Tchad : « pôles de croissance » du pétrole en Afrique Centrale*.

⁵⁷ V. infra, tableau n° 5, p. 31.

⁵⁸ FOIEM Forum, 24 avril 2004, « *A propos du pétrole centrafricain* »

⁵⁹ *Le pétrole et le gaz en Afrique*, précité, p. 265.

⁶⁰ V. infra, n° 95.

⁶¹ *Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du Projet Pétrole Tchad-Cameroun (GRAMP/TC)*, « Analyse du cadre juridique régissant les activités pétrolières au Tchad ».

⁶² Décret tchadien n° 261/PR/TP/M du 9 septembre 1969 accordant à la Continental Oil Company (CONOCO) un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la région du Lac Tchad et de la dépression du Chari.

⁶³ *Ecofinance* n° 37 précité, p. 48.

⁶⁴ Convention du 23 juillet 1970, entre la République du Tchad et CONOCO, réglant les conditions des opérations pétrolières d'exploration, d'exploitation et de transport de la CONOCO sur le territoire du Tchad.

⁶⁵ *Le pétrole et le gaz en Afrique*, précité, p. 278.

res sont mises en veilleuse jusqu'en 1990. C'est alors la reprise et en juillet 2003, avec une année d'avance sur son calendrier, le Tchad fait son entrée dans le cercle restreint des producteurs de pétrole. Il est appelé à occuper le huitième rang des pays producteurs africains et le troisième dans la zone CEMAC. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour ce pays, qui devrait recevoir de quoi mener une véritable révolution économique.

31.- Les six pays ci-dessus cités⁶⁶ forment la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). La CEMAC a succédé à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)⁶⁷ en 1999. En effet, au cours des assises qui se sont tenues à Malabo (Guinée Equatoriale) les 24 et 25 juin 1999 après la ratification par tous les Etats signataires du traité⁶⁸ et des conventions de la CEMAC, les six chefs d'Etat présents ont lancé solennellement la nouvelle communauté et procédé au démarrage de ses activités. La CEMAC ambitionne de mieux réussir l'intégration sous régionale de ses six membres, tout en rendant effective la libre circulation des hommes et des biens.

Section 2 : Le pétrole, les économies et les finances des Etats membres de la CEMAC

32.- Les économies pétrolières de la CEMAC sont pour la plupart des économies de « rente » traditionnellement caractérisées par une gestion peu transparente des revenus pétroliers, et de mauvaises performances en matière de développement. Paradoxalement, les pays pétroliers sont parmi les plus pauvres. Le secteur pétrolier dans la région est caractérisé de longue date par la prééminence de grandes compagnies étrangères (les « majors »), qui l'exploitent dans le cadre de contrats de concession ou de partage de production établis avec les Etats. Néanmoins, le plafonnement des réserves dans certains Etats, le relatif tarissement de la rente pétrolière qui en résulte et la prise en compte des critiques dénonçant les impacts politiques, sociaux, économiques et environnementaux de la gestion des revenus pétroliers, pourraient favoriser la transition d'une économie de rente basée sur une logique de production à une économie de rente prenant en compte la répartition des richesses et le bien être social.

33.- Les économies des Etats membres de la CEMAC se limitent parfois, pour la plupart, à un seul secteur, le pétrole pesant d'un poids exorbitant. Il est parfois la source principale, voire quasi unique tant des ressources fiscales que des ressources d'exportation. Cette hyperspécialisation rend l'économie très vulnérable aux fluctuations de la rente. Afin de mieux expliquer cette situation, nous étudierons successivement la place du pétrole dans les économies des Etats membres de la CEMAC (§1), et le pétrole et les finances publiques dans la CEMAC (§2). Fort de ces connaissances, nous préciserons alors l'objet de l'étude (§3).

⁶⁶ V. supra n° 24 ss.

⁶⁷ Pour plus d'informations sur l'UDEAC, voir FOHOUO (M). *L'UDEAC*, Thèse Paris I, 1984.

⁶⁸ Le traité a été signé en 1994 et a été ratifié en juin 1999.

§1 : La place du pétrole dans les économies des Etats membres de la CEMAC

34.- Pour mieux comprendre le rôle du pétrole dans les économies des Etats membres de la CEMAC, il est important de présenter d'abord la notion et l'état des réserves pétrolières (A) et celui de la production de pétrole brut (B) dans ces Etats. Ensuite, nous donnerons un bref aperçu de la situation macroéconomique de ces Etats (C).

A - LA NOTION ET L'ETAT DES RESERVES PETROLIERES DANS LA CEMAC

35.- De nombreux sens sont souvent donnés à l'expression « réserves de pétrole ». On distingue, selon le Conseil Economique et Social des Nations unies, quatre catégories de réserves⁶⁹ :

- les réserves prouvées,
- les réserves probables,
- les réserves possibles,
- les réserves potentielles.

Pour des raisons didactiques, nous les regroupons en deux grands groupes : Les réserves fondées (a) et les réserves supposées (b).

a) - Les réserves fondées

36.- Elles sont fondées sur des indices palpables et présentent un certain intérêt commercial ; elles regroupent les réserves prouvées (1) et les réserves probables (2).

1) Les réserves prouvées

37.- Ce sont les quantités de pétrole et de gaz qu'on sait présentes dans les formations forées et qui ont été convenablement évaluées comme récupérables dans des conditions commerciales au moyen des techniques actuelles, aux coûts et prix courants. On les éclate désormais en réserves prouvées développées et réserves prouvées non développées⁷⁰.

2) Les réserves probables

38.- Il s'agit des quantités d'hydrocarbures des champs découverts, estimés par extrapolation des données d'un seul puits ou d'un nombre réduit de puits déjà forés.

⁶⁹ Nations Unies, Conseil Economique et Social – Commission Economique pour l'Afrique (CEA) – « *Les bassins sédimentaires d'Afrique et leurs ressources en hydrocarbures* ». Tripoli 2-12, février 1974, 46 p.

⁷⁰ Norme 4-10 de la réglementation S-X de la *US Securities and Exchange Commission* (SEC)

b) - Les réserves supposées

39.- Ce deuxième groupe de réserves n'a rien de concret. Il regroupe les réserves possibles et pronostiquées (1) et les réserves potentielles (2).

1) Les réserves possibles et pronostiquées

40.- Elles sont en général estimées comme réserves non découvertes en fonction de l'existence supposée de conditions géologiques favorables à la présence d'accumulation d'huile et de gaz de valeur commerciale.

2) Les réserves potentielles

41.- Pour un territoire donné, elles correspondent à l'huile qui a été produite, plus les réserves prouvées et les nouvelles découvertes potentielles.

42.- Le premier groupe de réserves comprenant les réserves prouvées et probables est celui que nous retenons ici. En effet, ces réserves sont celles des gisements en exploitation et de ceux dont les travaux de développement ont déjà été décidés. Leur intérêt commercial est par conséquent prouvé. Les informations sur ces réserves de pétrole sont généralement incertaines. Dans la CEMAC, elles sont en plus difficiles à obtenir. En dehors du Gabon où les réserves sont connues et stabilisées à 341 millions de tonnes depuis 1998⁷¹, la situation est confuse pour les autres Etats. En 1983, elles étaient estimées à 63 millions de tonnes au Congo, et à 73 millions de tonnes au Cameroun⁷². Quant aux réserves du Tchad, elles sont estimées, en 2003, à 150 millions de tonnes⁷³.

B - L'ETAT DE LA PRODUCTION DE PETROLE BRUT DE LA CEMAC

43.- Avant de montrer l'évolution de la production de pétrole brut par Etat membre de la CEMAC (b), nous analysons d'abord le poids de la CEMAC dans l'échiquier pétrolier international et ses perspectives (a).

a) Poids de la CEMAC dans l'échiquier pétrolier et perspectives

44.- Avec une moyenne de production de pétrole brut de 11 % par rapport à l'Afrique et de 1.2 % par rapport au monde (cf. tableau n° 5 ci-après), la CEMAC ne semble pas peser lourd dans l'échiquier pétrolier. Mais l'avenir à moyen terme s'annonce plutôt radieux. En effet, selon le rapport final du 1^{er} forum sur les industries pétrolières d'Afrique Centrale qui s'est tenu du 02 au 04 octobre 2001 à Malabo (Guinée Equatoriale), « l'industrie pétrolière de cette région a été marquée,

⁷¹ Annuaire du Comité Professionnel Des Pétroles (CPDP) 1999, 2002, 2003 et 2005, p. F12.

⁷² TSASSA (C.), *Système de production du pétrole au Congo et accumulation nationale*, Thèse pour le doctorat de 3^e cycle, université des sciences sociales de Grenoble, 1986, p. 79

⁷³ *Ecofinance* n° 37, novembre 2003, « Tchad : A qui appartient le pétrole », p. 48

depuis le milieu des années 1990, par l'essor de l'activité pétrolière en Guinée Equatoriale, les découvertes importantes au Congo susceptibles de compenser l'épuisement des réserves des anciens gisements, la mise en exécution du projet pipeline Tchad-Cameroun... ». Le projet pipeline fait suite aux importants gisements pétroliers détectés au Nord du Lac Tchad et surtout au sud, dans le bassin de Doba avec des réserves correspondant à des champs « géants »⁷⁴.

45.- Par ailleurs, le déclin apparent de l'industrie pétrolière du Cameroun cache mal les potentialités de ce pays. En effet, avec la récupération de la péninsule de Bakassi (dans le sud-ouest du pays) qui était prévue le 15 septembre 2004 après le verdict de la Cour Internationale de Justice⁷⁵, la production actuelle du Cameroun pourrait augmenter de plus de moitié. Cette échéance a été plusieurs fois repoussée. Interrompu depuis le mois d'août 2004 peu avant le début du retrait des troupes et de l'administration nigériennes de la péninsule de Bakassi, annoncé le 15 septembre suivant, le processus de mise en œuvre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la Cour Internationale de Justice de la Haye sur le différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria devait reprendre son cours suite au sommet tripartite tenu le 11 mai 2005 au Palais des Nations à Genève en Suisse, entre les chefs des deux Etats et le Secrétaire Général de l'ONU⁷⁶. Ceci est effectif depuis le mois de juillet 2006, et le transfert d'autorité sur Bakassi a été réalisé le 14 août 2006, en présence des représentants des Nations unies, des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Grande Bretagne, du Cameroun et du Nigeria.

46.- De même, les experts de la Compagnie Générale de Géophysique estiment que le Nord Cameroun et le Nord-Ouest de la RCA pourraient également renfermer d'importantes réserves. L'ensemble de ces réserves serait largement suffisant pour envisager, avec certitude, la possibilité d'une exploitation à échelle convenable en vue de l'exportation de pétrole brut pour les deux prochaines décennies. C'est l'une des finalités de l'oléoduc Tchad-Cameroun mis en service en fin 2003⁷⁷.

b) Evolution de la production de pétrole brut par Etat membre de la CEMAC

47.- Elle se résume dans le tableau n° 5 ci-dessous⁷⁸.

⁷⁴ *Pétrole Informations*, n° 1741, juillet - août 1999, « Golfe de Guinée : Comment valoriser au mieux les ressources en hydrocarbures », p. 69.

⁷⁵ Par ce verdict, la Cour Internationale de Justice confirme la souveraineté du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi.

⁷⁶ *Cameroon Tribune* n° 8347/4546 du 12 mai 2005, p. 3.

⁷⁷ Fiche de la Mission Economique française de Yaoundé (Cameroun), décembre 2002. Voir aussi *Pétrole Informations*, n° 1741, juillet - août 1999, p. 69. Cette idée peut être confirmée après l'analyse des titres miniers en vigueur au Cameroun (infra n° 96 et n° 102).

⁷⁸ Ce tableau est monté à partir des informations tirées des annuaires du Comité Professionnel Des Pétroles (CPDP) 1988, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

Tableau n° 5 : La production de pétrole brut dans la CEMAC (en milliers de tonnes)

ETATS	1 ^{re} ANNEE DE PRODUCTION	ANNEES										
		1978	1985	1994	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CAMEROUN	1978	625	9 161	5 800	5 300	4 500	4 100	3 800	3 500	3 200	3 000	3 200
CONGO	1969	1 610	5 826	9 600	13 600	14 200	14 000	11 900	11 100	11 200	12 700	13 500
GABON	1957	10 562	8 670	16 800	16 900	16 400	15 000	14 700	12 000	11 800	11 700	11 600
GUINÉE EQUATORIALE	1992	0	0	270	4 100	5 900	8 600	10 400	11 600	16 300	17 600	17 800
CENTRAFRIQUE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TCHAD	2003	0	0	0	0	0	0	0	1 200	8 800	9 100	8 000
TOTAL CEMAC		12 797	23 657	32 470	39 900	41 000	41 700	40 800	39 400	51 300	54 100	54 100
% PROD. AFRIQUE		4,267	9,006	9,748	10,964	10,957	11,094	10,784	9,902	11,625	11,567	11,411
% PROD. MONDIALE		0,414	0,852	1,017	1,135	1,142	1,165	1,154	1,076	1,344	1,404	1,398

Source : L'auteur ; à partir d'informations tirées des annuaires du CPDP 1988, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.
Le calcul du pourcentage par rapport à la production de l'Afrique et du monde est fait par nous-mêmes (deux dernières lignes).

48.- La situation macroéconomique de la sous région s'est caractérisée depuis 2002 par une croissance soutenue (a), et des agrégats monétaires en amélioration (b).

a) Une croissance soutenue

49.- En 2003, la situation macroéconomique des Etats membres de la CEMAC a évolué dans un environnement relativement favorable, caractérisé par la bonne tenue des principaux produits agricoles d'exportation et la reprise de l'économie mondiale. Il en est résulté une croissance soutenue, avec une situation monétaire relativement stable et une maîtrise des tensions inflationnistes, une consolidation des finances publiques et un solde du compte courant extérieur déficitaire⁷⁹. Cette situation s'est maintenue jusqu'en fin 2005, malgré un léger recul de la croissance par rapport à l'année 2004⁸⁰, recul qui sera à nouveau enregistré en 2006⁸¹.

50.- La croissance économique réelle de la zone en 2003 s'est établie à 4,1 % contre 4,2 % un an auparavant, entraînant ainsi une croissance du PIB réel par habitant de 1,6 %. L'activité économique a été principalement soutenue par la demande intérieure avec une contribution de +10,4 points, induite par la fermeté de la consommation privée et de l'investissement privé pétrolier. En revanche, la demande extérieure nette a freiné la croissance avec un apport négatif de 6,3 points, bénéficiant essentiellement de l'augmentation de la production et de l'amélioration des cours mondiaux du pétrole brut⁸². En 2005, la croissance économique réelle de la zone s'est établie à 3,9 % contre 6,8 % en 2004, soit une croissance du PIB réel par habitant de 1,4 %. La contribution de la demande intérieure s'est dégradée en passant à +07 points, pendant que celle de la demande extérieure nette s'améliorait, en tombant à 3,1 points⁸³. En 2006, la croissance s'inscrirait en baisse avec 3,3 %, entraînant une croissance du PIB réel par habitant limitée à 0,8 %. Le taux de croissance réel du secteur pétrolier ressortirait négatif à -3,0 % en 2006, contre 3,5 % en 2005, tandis que celui du secteur non pétrolier se stabiliserait à 4,4 % comme en 2005⁸⁴.

⁷⁹ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Paris les 22 et 23 septembre 2004, p. 5.

⁸⁰ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Libreville les 12 et 13 avril 2006, p. 14.

⁸¹ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Lomé les 04 et 05 avril 2007, p. 11.

⁸² Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Paris les 22 et 23 septembre 2004, p. 5.

⁸³ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Libreville les 12 et 13 avril 2006, p. 15.

⁸⁴ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Lomé les 04 et 05 avril 2007, p. 11.

b) Des agrégats monétaires en amélioration

51.- Sur le plan des finances publiques, l'excédent budgétaire global, base engagements et hors dons, s'est fixé à 921,87 millions d'Euros, soit 604,7 milliards de FCFA (3,6 % du PIB en 2003), en augmentation par rapport à l'année précédente (0,8 % du PIB). En effet, les recettes budgétaires totales, hors dons, ont été recouvrées à hauteur de 5 601,87 millions d'Euros, soit près de 3 674,6 milliards de FCFA (21,6 % du PIB), en progression de 3,9 % par rapport à l'année précédente où elles étaient de 3 536,0 milliards de FCFA (21,2 % du PIB), tirées principalement de la progression des recettes non pétrolières⁸⁵. Celles-ci ont atteint 1 950,2 milliards de FCFA, en augmentation de 8,4 % par rapport à l'année précédente, sous l'expansion de l'activité économique, l'élargissement de l'assiette fiscale et un meilleur recouvrement des impôts et taxes par les régies financières. Avec des arguments similaires en 2006, les recettes totales hors dons s'inscrivent en hausse de 33,9 %, pour s'établir à 12 310,9 millions d'Euros, soit 8 075,4 milliards de FCFA (29,5 % du PIB) contre 9 193,3 millions d'Euros, soit 6 030,4 milliards de FCFA (24,9 % du PIB) en 2005. L'effet de la hausse des cours du pétrole sur les recettes pétrolières a compensé l'impact de la diminution de la production⁸⁶.

52.- De leur côté, les recettes pétrolières ont stagné à hauteur de 2 628,84 millions d'Euros, soit 1 724,4 milliards de FCFA (-0,8 %), affectées par le repli sensible des cours du dollars qui a totalement absorbé l'accroissement de la production pétrolière et la hausse des cours du baril de pétrole brut sur les marchés internationaux. Ce score des finances publiques combine deux situations. Deux pays, la RCA et le Tchad, n'avaient pas respecté la norme communautaire, avec des résultats négatifs, en 2003, de 3,3 % et 2 % du PIB respectivement. Par contre, la guinée Equatoriale avait réalisé l'excédent le plus élevé, avec 12,3 % du PIB, imputable à l'évolution des recettes pétrolières.

53.- Il apparaît dès lors que malgré la modestie de la production actuelle, les recettes pétrolières représentent déjà l'essentiel des recettes budgétaires, l'essentiel des exportations et du PIB pour les pays producteurs. Le pétrole joue ainsi un rôle prépondérant dans les économies de ces pays. Son étude, associée à celle des finances publiques dans ces Etats (§2), permet de mieux cerner ce rôle.

§2 : Le pétrole et les finances publiques dans la CEMAC

54.- Avant 1999, les recettes pétrolières, dans la majorité des Etats membres de la CEMAC, n'étaient pas intégrées dans les budgets annuels desdits Etats. Ceci a été réalisé progressivement sous l'instigation du Fonds Monétaire International (FMI). Celui-ci souhaite en effet la transparence dans la gestion de ces revenus et leur reversement au budget. Le montant des recettes pétrolières n'aura donc pas été aisé

⁸⁵ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Cotonou les 6 et 7 avril 2005, p. 7.

⁸⁶ Rapport aux Ministres de la réunion du comité de convergence de la zone franc tenue à Lomé les 04 et 05 avril 2007, p. 12.

à obtenir sur certaines périodes anciennes. Nous nous sommes abstenus de procéder à des estimations à partir des cotations de brut, estimations qui à notre avis, se justifieraient plus dans le cadre d'une recherche en économie.

55.- Pour montrer l'importance du pétrole dans les finances publiques de ces Etats, nous étudierons tour à tour :

- le pétrole et le PIB dans les Etats de la CEMAC (A),
- le pétrole et les autres produits d'exportation (B),
- le pétrole dans les opérations financières des Etats (C).

Les chiffres proviennent, en dehors de la production de pétrole brut, de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, Septembre 2004, avril 2005 et avril 2006. Les valeurs, initialement en francs CFA, ont été converties en euros⁸⁷. La production de pétrole brut est tirée du tableau n° 5 ci-dessus cité.

A - LE PETROLE ET LE PIB DANS LA CEMAC

56.- Avant de présenter la place du pétrole dans le PIB de chaque Etat (b), nous présentons une synthèse générale d'où il ressort une particularité équato-guinéenne (a).

a) La particularité équato-guinéenne

57.- Parmi les pays producteurs, la situation du Tchad est particulière, du fait que sa production a démarré en juillet 2003 et ses exportations en novembre 2003. Des tableaux n° 6 à 11 ci-après, on relève en effet qu'en moyenne, le pétrole participe au PIB des Etats à concurrence de 90,7 % pour la Guinée Equatoriale, 59,3 % pour le Congo, 46,3 % pour le Gabon, 27,2 % pour le Tchad, 07,1 % pour le Cameroun, et 00 % pour la République Centrafricaine⁸⁸. La faiblesse de la contribution du pétrole au PIB du Cameroun est en ligne avec sa courbe de production actuelle. Pourtant, c'est bien le Cameroun qui présente le PIB nominal le plus élevé en valeurs absolues. Le PIB nominal de la Guinée Equatoriale, jusqu'en 2006, ne vient qu'en troisième position après le Cameroun et le Gabon. Cependant, le PIB par tête d'habitant de la Guinée Equatoriale est de loin le plus élevé, du fait de la faiblesse de sa population. Il se chiffre à plus de 10 000 euros en 2005, et à plus de 12 000 € en 2006, alors que son suivant immédiat, le Gabon, fait à peine 5 000 €.

b) La place du pétrole dans le PIB de chaque Etat.

58.- Les tableaux n° 6 à 11 ci-dessous traduisent la place du pétrole dans le PIB de chaque Etat.

⁸⁷ Pour mémoire, un euro est égal à six cents cinquante cinq francs et neuf cents cinquante cinq centimes (1€ = 655,955 FCFA).

⁸⁸ Ces pourcentages sont calculés par nous-mêmes à partir des tableaux indiqués.

Tableau n° 6 : Pétrole et PIB au Cameroun

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	10 533,95	10 765,22	11 560,55	12 114,09	12 704,99	13 410,98
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	9 564,22	10 232,10	11 046,49	11 372,73	11 879,63	12 325,54
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	969,73	533,12	514,06	741,36	825,36	1 085,44
Population (en millions d'habitants)	15,3	15,5	15,9	16,3	16,7	17,2
PIB par tête d'habitant (en €)	688,49	694,53	727,08	743,20	760,78	779,71
Taux de croissance	5,2 %	4,5 %	4,1 %	4,2 %	3,6 %	2,4 %
dont secteur pétrolier	0,6 %	-1,4 %	-4,8 %	-4,5 %	-7,9 %	-7,4 %
dont secteur non pétrolier	5,5 %	4,8 %	4,4 %	4,6 %	4,0 %	2,7 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

Tableau n° 7 : Pétrole et PIB au Congo

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	3 495,06	3 122,62	3 208,91	3 093,05	3 500,70	4 769,53
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	1 204,86	1 356,34	1 491,72	1 513,52	1 663,68	1 826,95
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	2 290,40	1 766,28	1 717,19	1 579,53	1 837,02	2 942,58
Population (en millions d'habitants)	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4
PIB par tête d'habitant (en €)	1 165,02	1 007,30	1 035,13	966,58	1 060,82	1 402,80
Taux de croissance	7,6 %	3,8 %	4,6 %	0,7 %	3,6 %	8,4 %
dont secteur pétrolier	-1,0 %	-7,5 %	-1,5 %	-7,2 %	0,5 %	12,8 %
dont secteur non pétrolier	15,3 %	12,6 %	8,5 %	5,3 %	5,2 %	6,3 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

Tableau n° 8 : Pétrole et PIB au Gabon

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	5 447,63	5 266,67	5 240,15	5 364,70	5 781,04	6 956,57
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	2 834,80	3 079,48	3 125,21	3 174,76	3 232,39	3 468,68
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	2 612,83	2 187,19	2 114,93	2 189,94	2 548,65	3 487,89
Population (en millions d'habitants)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
PIB par tête d'habitant (en €)	4 190,48	4 051,29	3 742,96	3 831,93	3 854,02	4 637,72
Taux de croissance	-1,9 %	2,5 %	-0,3 %	2,2 %	1,4 %	3,0 %
dont secteur pétrolier	-10,9 %	-5,3 %	-2,5 %	7,5 %	-0,1 %	-1,4 %
dont secteur non pétrolier	1,9 %	5,4 %	0,5 %	0,5 %	1,9 %	4,5 %
						3,1 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

Tableau n° 9 : Pétrole et PIB en Guinée Equatoriale

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	1 319,45	1 894,18	2 214,18	2 509,01	3 718,55	5 713,20
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	202,15	241,02	271,97	319,84	344,54	405,67
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	1 117,30	1 653,16	1 942,21	2 189,17	3 374,01	5 307,53
Population (en millions d'habitants)	0,47	0,49	0,50	0,52	0,53	0,55
PIB par tête d'habitant (en €)	2 780,72	3 887,10	4 415,11	4 862,43	7 016,13	10 387,63
Taux de croissance	13,1 %	67,8 %	20,2 %	14,0 %	29,4 %	8,3 %
dont secteur pétrolier	14,7 %	89,6 %	22,8 %	14,2 %	34,4 %	6,4 %
dont secteur non pétrolier	9,5 %	18,2 %	10,5 %	13,1 %	8,7 %	18,0 %
						11,3 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

Tableau n° 10 : Pétrole et PIB en République Centrafricaine

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	1 047,02	1 074,31	1 081,63	1 033,91	1 049,77	1 144,59
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	1 047,02	1 074,31	1 081,63	1 033,91	1 049,77	1 144,59
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Population (en millions d'habitants)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
PIB par tête d'habitant (en €)	290,84	290,35	284,64	265,11	262,44	279,17
Taux de croissance	1,3 %	2,7 %	0,3 %	-4,6 %	3,5 %	2,8 %
dont secteur pétrolier	-	-	-	-	-	-
dont secteur non pétrolier	1,3 %	2,7 %	0,3 %	-4,6 %	3,5 %	2,8 %
						3,0 %
						2,8 %
						3,0 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

Tableau n° 11 : Pétrole et PIB au Tchad

ELEMENTS	ANNEES					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB nominal (en millions €)	1 509,71	1 910,95	2 111,88	2 411,90	2 647,13	4 732,95
PIB nominal hors pétrole (en millions €)	1 509,71	1 910,95	2 111,88	2 066,15	2 158,99	2 519,53
Contribution du pétrole au PIB (en millions €)	0,00	0,00	0,00	345,76	488,14	2 213,41
Population (en millions d'habitants)	7,2	7,4	7,5	7,7	7,9	8,1
PIB par tête d'habitant (en €)	209,68	258,24	281,58	313,23	335,08	584,31
Taux de croissance	-0,1 %	11,5 %	8,5 %	14,3 %	34,1 %	8,4 %
dont secteur pétrolier	-	-	-	-	292,7 %	2,1 %
dont secteur non pétrolier	-0,1 %	11,5 %	8,5 %	1,9 %	2,6 %	11,4 %
						7,0 %
						8,3
						642,93
						4,0 %
						-1,2 %
						7,0 %

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006, septembre 2006 et avril 2007.

B - LE PETROLE ET LES AUTRES PRODUITS D'EXPORTATION DANS LA CEMAC

59.- Une comparaison rapide de la place du pétrole dans les exportations de la CEMAC montre une exception camerounaise (a) ; une analyse par Etat (b) reste néanmoins intéressante.

a) L'exception camerounaise

60.- Le Cameroun seul aligne des produits d'exportation variés et d'importance considérable en dehors du pétrole brut. Au Congo et au Gabon, en dehors du pétrole, seul le bois peut être retenu comme produit concourant aux exportations. En Guinée Equatoriale, en plus de ce bois, on note, dans une moindre mesure, la contribution du méthanol. Le Tchad exporte, dans une certaine mesure, le coton graine en plus du pétrole brut (depuis novembre 2003). La République Centrafricaine exporte essentiellement le bois, les diamants et le tabac.

b) L'analyse par Etat

Tableau n° 12 : Pétrole et produits d'exportation au Cameroun

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	4 500	4 100	3 700	3 500	3 200	3 000	3 300
Cacao (milliers de tonnes)	124,4	145,0	170,0	175,3	178,7	190,0	171,0
Café (milliers de tonnes)	82,4	67,3	54,0	63,0	65,0	67,0	60,3
Coton-graine (milliers de tonnes)	217,9	230,9	246,1	233,8	242,9	306,0	277,0
Aluminium (milliers de tonnes)	72,9	62,6	47,2	56,8	68,8	74,8	86,1
Gaoutchouc naturel (milliers de tonnes)	56,9	55,2	50,0	54,6	53,0	61,0	63,5
Banane (milliers de tonnes)	235,9	254,1	238,4	313,7	279,5	270,8	266,7
Bois (milliers de m3)	2 950,0	2 070,0	1 931,3	1 738,2	1 998,9	2 058,9	2 120,6

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

Tableau n° 13 : Pétrole et produits d'exportation au Congo

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	14 200	14 000	13 400	12 500	12 400	13 100	14 400
Bois (milliers de m3)	749,4	1 042,0	1 375,6	1 694,6	1 647,6	1 760,0	2 233,2
Rondins d'eucalyptus (milliers de tonnes)	531,1	318,7	82,6	61,2	0,0	0,0	365,0

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

Tableau n° 14 : Pétrole et produits d'exportation au Gabon

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	16 400	15 000	14 700	12 000	11 800	11 700	11 900
Cacao (milliers de tonnes)	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Café (milliers de tonnes)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Manganèse (millions de tonnes)	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	2,8	3,0
Bois (milliers de m3)	3 034,1	2 800,0	2 500,0	2 417,0	2 142,5	2 242,0	2 322,2

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

Tableau n° 15 : Pétrole et produits d'exportation en Guinée Equatoriale

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	5 600	9 000	11 700	12 300	16 300	17 600	17 800
Cacao (milliers de tonnes)	4,8	3,4	3,7	2,0	3,6	2,0	2,7
Café (milliers de tonnes)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Méthanol (milliers de tonnes)	-	473,0	725,3	769,8	1142,8	1377,2	1787,1
Bois (milliers de m3)	714,9	669,9	531,5	528,5	513,5	558,3	528,4

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

Tableau n° 16 : Pétrole et produits d'exportation en République Centrafricaine

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	0	0	0	0	0	0	0
Café (milliers de tonnes)	11,8	8,5	4,5	2,4	3,8	3,5	5,5
Coton-graine (milliers de tonnes)	21,3	24,5	32,9	14,0	6,8	5,5	5,3
Tabacs (tonnes)	225,6	119,5	172,0	213,0	172,0	177,2	141,7
Diamants brut et taillés (milliers de carats)	461,0	449,3	414,8	332,7	354,2	383,3	440,8
Bois (milliers de m3)	806,8	782,3	737,5	524,5	584,9	530,0	645,3

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

Tableau n° 17 : Pétrole et produits d'exportation au Tchad

ELEMENTS	ANNEES						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pétrole brut (milliers de tonnes)	0	0	0	2 100	8 800	9 100	9 000
Coton-graine (milliers de tonnes)	143,0	164,5	168,6	102,2	207,5	200,0	206,0
Bétail (cheptel en milliers de têtes)	15 322	15 759	16 120	16 444	16 855	17 277	17 709

Source : Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, septembre 2004, avril 2005, avril 2006 et avril 2007.

C - LE PETROLE DANS LES OPERATIONS FINANCIERES DES ETATS

61.- Il est important de faire un rappel du cadre général des opérations financières (a) avant de présenter la place du pétrole dans les opérations financières de chaque Etat (c). Entre les deux, un regard synoptique de l'ensemble nous permet de voir que le Tchad est un cas à part (b).

a) Le cadre général des opérations financières

62.- Selon Gaston Jèze⁸⁹, l'ensemble de la Science des Finances se résume dans la formule suivante : « il y a des dépenses publiques, il faut les couvrir ». Tout problème financier se ramène à un problème de couverture de dépenses. L'affirmation n'a pas besoin d'être démontrée pour les questions d'impôts et de ressources publi-

⁸⁹ JEZE (G), *Cours de la science des finances et de la législation financière*, Paris, Giard, 6^e éd. 1922.

ques en général : par définition même, leur raison d'être est d'assurer le règlement des dépenses de l'Etat. La chose est tout aussi évidente pour les problèmes de crédit public et d'emprunt⁹⁰. Le chiffre des dépenses à couvrir constitue le budget des dépenses, tandis que les recettes correspondantes constituent le budget des recettes. Le budget est alors considéré comme le cadre général de toutes les opérations financières. Le pétrole, en générant des recettes additionnelles, permet ainsi de couvrir des dépenses dont la réalisation restait encore, jusque-là, utopique.

63.- C'est ainsi qu'au Congo, on note l'importance prise par les dépenses d'investissement sous l'impulsion des revenus pétroliers. Ces investissements qui n'avaient jamais dépassé le cap de 12 % dans les dépenses totales de l'Etat jusqu'en 1973, représentaient 17,05 % et 23,84 % de ces dépenses en 1974 et 1975 respectivement. La baisse des recettes pétrolières enregistrée entre 1975 et 1978 réduisit cette part à moins de 5 % de 1976 à 1979⁹¹. Mais celle-ci se releva dès que les recettes pétrolières s'accrurent de nouveau à partir de 1979 comme suit :

- 26,81 % en 1980,
- 47,31 % en 1981,
- 48,24 % en 1982.

b) Le cas tchadien

64.- La prospection pétrolière s'est avérée concluante au Tchad depuis 1969⁹². Après avoir été longtemps mises en veilleuse du fait de la guerre, les activités pétrolières ont repris en 1990. En 2003, le Tchad fait son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Bien qu'il soit appelé à occuper une place de choix parmi les producteurs africains, le Tchad n'a enregistré qu'une infime recette pétrolière en 2003⁹³. La situation n'est pas alarmante. Elle découle simplement du fait que les exportations de pétrole brut n'ont démarré qu'en novembre 2003. Les recettes correspondantes étaient attendues en 2004. Le peuple Tchadien fonde de grands espoirs sur ses revenus pétroliers. C'est pourquoi leur gestion a fait l'objet, sous l'instigation de la Banque Mondiale, de la loi du 11 janvier 1999⁹⁴. C'est une innovation par laquelle les revenus pétroliers, constitués de ressources directes (dividendes et redevances) et de ressources indirectes (impôts, taxes et droits de douanes liés à l'exploitation pétrolière) sont gérés suivant un canevas précis, après avoir été intégralement inscrits au budget général de l'Etat.

65.- C'est ainsi que les ressources directes sont déposées sur le compte d'une institution financière internationale spécialement ouvert pour l'Etat tchadien et appelé compte séquestre off-shore. Une part représentant 90 % de ces ressources, est versée sur des comptes spéciaux du trésor logés dans une ou deux banques primaires

⁹⁰ DUVERGER (M), *Les Finances Publiques*, que sais-je ? Paris, PUF, 1960, P. 7ss

⁹¹ TSASSA (C.), *Système de production du pétrole au Congo et accumulation nationale*, Thèse pour le doctorat de 3^e cycle, université des sciences sociales de Grenoble, 1986, p. 249.

⁹² V. supra, n° 30.

⁹³ V. tableau n° 23 ci-après, p. 46.

⁹⁴ Loi tchadienne n° 001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers.

de la place⁹⁵. Quatre vingt pour cent (80%) de cette part est principalement affectée aux secteurs prioritaires. La loi considère comme secteurs prioritaires : la Santé Publique et les Affaires Sociales ; l'Enseignement ; les Infrastructures ; le Développement Rural (Agriculture et Elevage) ; l'Environnement et les ressources en Eau⁹⁶. Quinze pour cent (15 %) de ces 90 % sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement courants de l'Etat, pour une période de cinq ans à compter de la date de production. Cinq pour cent (5 %) de ces quatre vingt dix pour cent sont destinés aux collectivités décentralisées de la région productrice conformément aux dispositions constitutionnelles. Ce montant peut être révisé par décret tous les cinq ans en fonction des ressources disponibles, des besoins et de la capacité d'absorption de la région. Le reliquat de 10 % des ressources directes est déposé dans un compte d'épargne ouvert dans une institution financière internationale au profit des générations futures, conformément à la réglementation de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

66.- Les ressources indirectes quant à elles sont déposées directement sur les comptes du Trésor Public. La loi a mis en place plusieurs institutions pour le contrôle de la mobilisation et de l'utilisation des revenus pétroliers (articles 14 ss). Ces mécanismes marquent un tournant dans la politique de la Banque Mondiale. Jamais l'institution ne s'était impliquée autant dans ce secteur en Afrique. Cette loi a néanmoins l'inconvénient de se limiter aux seuls champs de KOME, MIANDOUM et BOLOBO. Les nouveaux champs à venir devront faire l'objet d'une nouvelle législation, ce qui pourrait leur laisser un intervalle de temps non réglementé.

67.- Par ailleurs, quelques inquiétudes subsistaient quant à la composition et à la compétence des neuf membres du collège de surveillance : deux seulement avaient reçu une formation pour lire les documents comptables, tandis que cinq membres sur les neuf étaient issus du parti au pouvoir⁹⁷. Qui plus est, les collectivités locales de la région de Doba, qui devraient gérer 5 % de la manne, n'avaient pas encore de représentants élus et la définition des secteurs prioritaires restait vague au moment de la mise en exploitation du pipeline. Enfin, il n'est pas prévu de contrôle sur les revenus induits par cette activité, qui iront sur les comptes du Trésor tchadien ; soit, selon l'Agence Française de Développement, jusqu'à 45% des recettes de l'Etat.

68.- Face à ces critiques, la Banque Mondiale estime qu'elle avance aussi vite que possible. Mais c'est l'achèvement des travaux, un an avant la date prévue, qui a perturbé le déroulement des travaux. Le gouvernement quant à lui a pris une série de mesures. C'est ainsi que la loi du 1^{er} août 2000⁹⁸ a modifié l'article 1^{er} de la loi de 1999 ; cette modification intègre quatre représentants de la société civile au CCSRP en lieu et place des Directeurs du Pétrole, de la Planification et du Développement, du représentant des ONG locales et du représentant des Syndicats. Par ailleurs trois décrets ont été pris le 1^{er} juillet 2003 pour stériliser les revenus pétro-

⁹⁵ Loi tchadienne n° 001/PR/99 précitée, art. 3.

⁹⁶ Loi tchadienne n° 001/PR/99 précitée, art. 7.

⁹⁷ *Ecofinance* n° 37, novembre 2003, « Tchad : A qui appartient le pétrole », p. 48.

⁹⁸ Loi tchadienne n° 016/PR/2000 du 1^{er} août 2000, portant modification de la loi n° 001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers.